

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2531

นาย สม เกียรติ ธนาคนานุสรณ์

โจทก์

นาย สมคิด พัวพรพงษ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 202, มาตรา 207

คู่ความที่จะมีคำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ได้นั้นจะต้องปรากฏว่าศาลได้มีคำสั่งให้เป็นฝ่ายขาดนัดพิจารณาเสียก่อน ถ้าไม่มีคำสั่งของศาลดังกล่าว สิทธิที่จะขอพิจารณาคดีใหม่ของคู่ความก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้.(ที่มา-สงเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คศาลชั้นต้นสืบพยาน จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนจนเสร็จ ครั้นระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จมีคำสั่งว่าคดีเสร็จการพิจารณาและพิพากษาให้จำเลย ใช้เงินตามเช็ค

จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าที่ไม่ได้ไปศาลเพราะไม่ได้รับหมายนัด

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คู่ความที่จะมีคำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 ได้นั้น จะต้องปรากฏว่าศาลได้มีคำสั่งให้เป็นฝ่ายขาดนัดพิจารณาเสียก่อน เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลว่าศาลได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้ว สิทธิที่จะขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ